빈출 지문 익힘장

1. 무효행위의 추인

① (반사회적 법률행위에 / 통정허위표시에) 해당하여 무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인하면 새로운 법률행위로 본다.

② 무효인 법률행위를 당사자가 무효임을 알고 추인하면 (소급하여 / 추인한 때로부터) 효력이 발생한다.

2. 법률행위의 취소

① 법률행위를 취소하면 (처음부터 / 취소한 이후부터) 무효인 것으로 된다.

② 취소권자의 법정대리인은 취소원인 종료 (전에도 / 후에만) 취소할 수 있는 법률행위를 추인할 수 있다.

③ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 (3년 / 10년), 법률행위를 한 날로부터 (3년 / 10년) 내에 행사하여야 한다.

3. 가장 조건

① 법률행위의 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항인 경우 (그 법률행위는 / 조건 만) 무효로 된다.

② 정지조건이 법률행위 당시에 이미 성취한 사실인 경우, (조건 없는 / 무효인) 법률행위가 된다.

③ 정지조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것으로 확정된 사실인 경우, (조건 없는 / 무효인) 법률행위가 된다.

4. 물권적 청구권

① 소유권에 기한 물권적청구권은 소멸시효에 의하여 (소멸할 수 있다. / 소멸하지 않는다.)

② 소유권에 기한 물권적청구권은 소유권과 분리하여 제3자에게 양도 (할 수 있다. / 하지 못한다.)

5. 부동산 물권변동

① 법률행위를 원인으로 한 부동산 물권변동은 원칙적으로 (등기하여야 / 등기하지 않아도) 효력이 발생한다.

② 매수인에게 소유권이전등기가 경료된 후에 매매 계약이 해제된 경우, 소유권이전등기가 (말소되어야 / 말소되지 않아도) 매도인에게 소유권이 회복된다.

③ 점유취득시효 완성에 의한 부동산 소유권 취득의 효력은 (등기하여야 / 등기하지 않아도) 발생한다.

④ 상속, 공용징수, 경매로 인한 부동산 물권변동의 효력은 (등기하여야 / 등기하지 않아도) 발생한다.

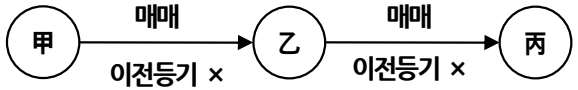
⑤ (형성판결 / 이행판결)이 확정되면 물권변동의 효력은 등기하지 않아도 발생한다.

⑥ 공유물에 대한 (협의 분할 / 분할 판결)이 있으면 등기하지 않아도 물권변동의 효력이 발생한다.

사례 익힘장

1. 중간생략등기

甲으로부터 X토지를 매수한 乙은 등기를 경료하지 않고 같은 X토지를 丙에게 전매하는 계약을 체결하였다.



① 甲으로부터 丙에게로 직접 경료된 중간생략등기는 (토지거래허가구역에서는 / 전원합의가 없는 한) 효력이 없다.

② 당사자 전원의 합의가 없으면 丙은 (乙에게 / 甲에게) 직접 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

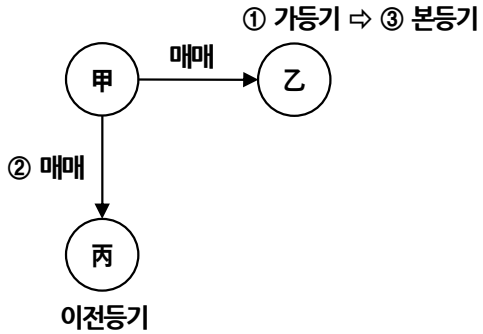
③ 乙이 丙에게 소유권이전등기청구권을 양도하려면 甲의 동의가 (있어야 한다. / 없어도 된다.)

④ 丙이 乙로부터 X토지를 매수하여 점유를 계속하고 있다면, 乙의 甲에 대한 등기청구권은 소멸시효가 (진행된다. / 진행되지 않는다.)

⑤ 甲은 X토지를 乙로부터 미등기로 매수하여 점유하고 있는 丙에게 X토지의 반환을 청구할 수 (있다. / 없다.)

2. 가등기

甲은 乙명의로 X토지에 소유권이전등기의 가등기를 경료해 주었고, 그 후 甲으로부터 X토지를 매수한 丙이 X토지에 대한 소유권이전등기를 경료 받았다.



① 乙명의의 가등기에는 적법한 등기 원인이 존재할 것이라는 추정력이 (있다. / 없다.)

② 乙은 가등기에 기한 본등기청구권을 (甲 / 丙)에게 행사하여야 한다.

③ 乙이 가등기에 기한 본등기를 경료하면 乙은 (가등기 시점부터 / 본등기 시점부터) X토지의 소유권을 취득하는 것이 된다.